



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 561/12
מס' בקשה: 103/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקש: אבי רועי דוביצקי
התובע: ע"י עו"ד אמירה נהיר
מרחוב אהליאב 8 רמת גן

נ ג ד

המשיבים: 1. עו"ד גדעון פנר
הנתבעים: מרחוב בן צבי 7 באר שבע
2. שלמה שניידר
מרחוב מלצט 30 דירה 47 b תל אביב
3. דנה הלפרין
מרחוב מלצט 3 דירה 30 b תל אביב
4. שלי טימן
מרחוב מלצט 40 דירה a14 תל אביב
5. נציגות הבית המשותף ברחוב מלצט 30 תל אביב
ע"י יו"ר הנציגות עו"ד גדעון פנר

ה ח ל ט ה

בפני בקשה למתן צוי עשה ומניעה זמניים.

המבקש טוען כי היו ליקויים מהותיים באסיפת בעלי הדירות במסגרת נבחרה נציגות לבית ברחוב מלצט 30 תל אביב הבנוי על חלקות 18, 19 ו-20 בגוש 7437 (להלן: "הבית").

במסגרת הבקשה התבקשתי להורות למשיבים, הנציגות היוצאת וחבריה, לקיים בחירות חדשות, עד לאותו מועד לא לבצע כל פעולה שהיא, לא לפרסם את תוצאות הבחירות, להודיע לבעלי הדירות בדבר קיומו של ההליך דנן, להציג את כל המסמכים המקדימים והאחרים הקשורים לבחירות ולתאר את תפקידו של אב הבית בהליך הבחירות.

בפתח הדיון בבקשה הודיע המבקש כי מבין הסעדים הזמניים שנתבקשו נותרה אך הבקשה למתן צו עשה המורה על קיום בחירות חוזרות (עמוד 1 שורות 14-17). בסיכום טענותיו חזר הוא גם על הבקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על הנציגות לקבל החלטות עד להכרעה בתובענה.

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקסד"א).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 561/12
מס' בקשה: 103/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביוסר** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529); רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ט. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

בנסיבות דנן עסקינן, כאמור, גם בבקשה למתן סעד זמני מסוג צו עשה.

ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527).

בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו...".

ברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "הלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. **צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים**, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3) 647, 653 - 654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו]) (ההדגשה שלי, א.ס.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 561/12
מס' בקשה: 103/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים ולאור ההלכות האמורות לעיל, הגעתי למסקנה כי אין בנסיבות הבקשה דנן את אותו "מקרה יוצא מן הכלל" המצדיק מתן צו העשה המבוקש.

אומנם, קיימות ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה - ישנו בירור עובדתי (בנוגע לקולות אשר נפסלו על ידי ועדת הבחירות) ומשפטי (בנוגע לשיטת הבחירות) הנדרש לצורך הכרעה בתובענה דנן. ויודגש, בשלב זה כל שנדרש המבקש להוכיח הוא כי אין המדובר בתביעה קנטרנית ולא התרשמתי כי המדובר בכזו. אולם, אין די בכך כדי להצדיק את מתן צו העשה המבוקש.

צו העשה נועד לשנות מן המצב הקיים לפיו נערכו בחירות לנציגות ותוצאותיהן כבר פורסמו.

מאזן הנוחות נוטה לטובת דחיית הבקשה – לבית נבחרה נציגות שהחלה עתה בפעולתה. הנזק למבקש אם תדחה הבקשה אינו משמעותי – רוב חברי הנציגות (3 מתוך 5) יכהנו כחברי נציגות גם אם יכללו במניין פתקי ההצבעה שנפסלו. בנוסף, אף אם לא יינתן צו ובסופו של דבר תתקבל התובענה ויערכו בחירות חדשות, קשה לראות כיצד יגרם נזק כלשהו למבקש, שהרי, ממילא, החלטות מהותיות מחייבות את אישור האסיפה הכללית או הסכמת בעלי הדירות (למשל מינוי מתחזק בהתאם להוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). מאידך, הותרת הבית באי ודאות לגבי ניהול הרכוש המשותף וזהות חברי הנציגות למשך התקופה שעד להכרעה הסופית בתובענה, עשויה לגרום נזק לרכוש המשותף בבית ולבעלי הדירות האחרים. יש גם לזכור כי ככל שינתן צו העשה הזמני (ותוצאות הבחירות יהיו שונות) אך בסופו של יום תדחה התובענה, יגרם הדבר לנזק הולך ומתמשך לניהול הרכוש המשותף בבית עקב חילופי הגברא התכופים של חברי הנציגות.

לכל זאת יש להוסיף כי קיימת זהות בין הסעד הזמני המבוקש בהליך שבפנינו לסעד הקבוע המבוקש בהליך העיקרי. עקב כך, קבלת הבקשה עלולה, במידה רבה, ליתר את המשך הדיון בהליך העיקרי. אומנם בעובדה זו אין כשלעצמה כדי לשלול מתן סעד זמני כשזה נדרש, אך שיקול זה מצטרף לשיקולים האחרים כאמור לעיל המטים את הכף לכיוון דחיית הבקשה (רע"א 4196/93 שפע בר נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק פד"י מז(5) 165).

שיקולים שביושר נוטים גם הם במקרה דנן לכיוון דחיית הבקשה - בשלב זה של ההליך לא ניתן לשלול את חזקת תקינות הליך הבחירות ותוצאותיו כפי שהוצגו בפני בעדויותיהם של מר דוד עטר והגב' יעל צור. מאידך, מן הבקשה והתצהיר הנספח לה נעדרו פרטים עובדתיים מהותיים (עמוד 2 שורות 20-28) ונכללו אחרים שאינם מדויקים (עמוד 3 שורות 1-2).

משכך, אין הצדקה למתן צו העשה הזמני.

הדברים האמורים נכונים בעיקרם גם בנוגע לבקשת המבקש בסיכום טענותיו לפיה אורה כי עד להכרעה בתובענה ייאסר על הנציגות הנבחרת לבצע כל פעולה – אין בנסיבות דנן כל הצדקה למתן סעד זמני כאמור כאשר הנזק הטמון בו לבית גדול לעין שיעור מהנזק האפשרי לתובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 561/12
מס' בקשה: 103/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, קבלת הבקשה בהקשר זה תביא לכך שלמעשה לא תתפקד בבית נציגות עד להכרעה בתובענה, ואף לאחר מכן אם זו תתקבל, עד לעריכת בחירות חדשות. כל זאת שעה ששלושה מתוך חמישה חברי הנציגות החדשה המכהנת נבחרו גם על ידי התובע דנן בהליך הבחירות. כלומר, רוב חברי הנציגות, למעשה, מקובלים גם על התובע.

שנית, תחום אחריותה של הנציגות הינו לניהול הרכוש המשותף בבית. הנציגות כפופה להוראות והחלטות האסיפה הכללית בהיותה אך הגוף המבצע. פעולות משמעותיות בבית ממילא מחייבות קבלת החלטה של האסיפה הכללית או הסכמת רוב בעלי הדירות. משכך, הנזק הצפוי מפעילותה של נציגות (שממילא ישנה מחלוקת בנוגע לבחירת מיעוט החברים בה כאמור) קטן, אם בכלל.

זאת ועוד. צו מניעה זמני כמבוקש אינו יכול להיות מופנה כלפי הנציגות הישנה וחבריה, אלא אך כלפי הנציגות החדשה שנבחרה וזו, מטעמים השמורים עם המבקש, כלל איננה צד להליך דנן.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

הוצאות בקשה זו יפסקו במסגרת פסיקת ההוצאות בתיק העיקרי.

הנתבעים יגישו כתב הגנה בתיק העיקרי בתוך 30 יום.

נקבע לדיון מקדמי ליום 07.01.13 שעה 11:30.

לפני סיום אעיר כי לא ברור מדוע המשיבים 1 עד 4 נתבעו באופן אישי - כתב התביעה והבקשה עניינם בפועלה של הנציגות היוצאת ואין כל טענה כנגד הנתבעים 1 עד 4 או עילה אישית כנגדם אלא בכובעם כחברי נציגות. משכך, על פניו, הנתבעת והמשיבה הנכונה בהליך דנן הינה נציגות הבית.

מוצע למבקש לשקול מחיקת הנתבעים 1 עד 4 מכתב התביעה עוד בטרם יוגש כתב הגנה על ידם.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ה שבט תשע"גט"ו כסלו תשע"ג, 29 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב